

GEARXPRT

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO THUÊ
TRÊN NỀN TẢNG GEARXPRT

Số: [GX-SP-01/2026/HĐHT]

Bên A	[CÔNG TY/TỔ CHỨC GEARXPRT]
Bên B	[Cá nhân / Tổ chức / Hộ kinh doanh đăng ký Supplier]
Thời hạn hợp đồng	12 tháng, tự động gia hạn nếu không có thông báo chấm dứt
Hình thức hiệu lực	Ký trực tiếp hoặc xác nhận điện tử trên hệ thống

Lưu ý: Các thông tin trong ngoặc vuông [] là chỗ trống để điền khi sử dụng chính thức. Hợp đồng này được soạn để đồng bộ với Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư, và Chính sách đặt cọc - bồi thường của GearXpert.

Ngày tháng năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----**HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO THUÊ
TRÊN NỀN TẢNG GEARXPRT**

Số: [GX-SP-01/2026/HĐHT]

Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ nhu cầu hợp tác và thỏa thuận tự nguyện giữa các Bên;

Hôm nay, ngày [] tháng [] năm [], tại [], chúng tôi gồm có:

BÊN A: ĐƠN VỊ VẬN HÀNH NỀN TẢNG GEARXPRT

- Tên đơn vị: [CÔNG TY/TỔ CHỨC GEARXPRT]
- Mã số doanh nghiệp: []
- Địa chỉ trụ sở: []
- Đại diện bởi: [Họ và tên]
- Chức vụ: []
- Số điện thoại: []
- Email: []
- Tài khoản ngân hàng: []

Sau đây gọi là "Bên A" hoặc "GearXpert".

BÊN B: ĐỐI TÁC CUNG CẤP THIẾT BỊ (SUPPLIER)

Trường hợp Bên B là cá nhân:

- Họ và tên: []
- Ngày sinh: []
- CCCD/Hộ chiếu số: []
- Ngày cấp: [] - Nơi cấp: []
- Địa chỉ thường trú: []
- Địa chỉ liên hệ: []
- Số điện thoại: []
- Email: []
- Số tài khoản ngân hàng: []

Hoặc trường hợp Bên B là tổ chức/hộ kinh doanh:

- Tên đơn vị/hộ kinh doanh: [_____]
- Mã số thuế/Giấy đăng ký kinh doanh: [_____]
- Địa chỉ: [_____]
- Đại diện: [_____]
- Chức vụ: [_____]
- Số điện thoại: [_____]
- Email: [_____]
- Số tài khoản ngân hàng: [_____]

Sau đây gọi là "Bên B" hoặc "Supplier".

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là "Bên", gọi chung là "Các Bên".

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HỢP TÁC

1.1. Bên A là đơn vị vận hành nền tảng số GearXpert theo mô hình kết nối người cho thuê và người thuê thiết bị.

1.2. Bên B có nhu cầu đăng ký tham gia GearXpert với tư cách Supplier để đưa thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền khai thác hợp pháp của mình lên nền tảng cho thuê.

1.3. Các Bên thống nhất rằng GearXpert là nền tảng trung gian hỗ trợ kết nối, quản lý đơn thuê, hỗ trợ thanh toán, lưu trữ dữ liệu giao dịch, hỗ trợ giao nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong phạm vi chức năng hệ thống.

1.4. Trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc lỗi phát sinh trực tiếp từ phía Bên A, Bên A không phải là bên trực tiếp trong quan hệ thuê tài sản giữa Bên B và Customer, không sở hữu thiết bị và không thay thế nghĩa vụ của Bên B đối với thiết bị do Bên B đăng tải.

1.5. Hợp đồng này điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa Bên A và Bên B khi Bên B tham gia nền tảng GearXpert; quan hệ thuê cụ thể giữa Bên B và Customer được xác lập thông qua đơn thuê, biên bản giao nhận điện tử, điều khoản sử dụng và các chính sách vận hành hiển thị trên hệ thống.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

2.1. Nền tảng GearXpert là website, ứng dụng hoặc hệ thống số do Bên A sở hữu, quản lý và vận hành.

2.2. Supplier là cá nhân, hộ kinh doanh hoặc tổ chức đã được Bên A phê duyệt, cho phép đưa thiết bị lên GearXpert để cho thuê.

2.3. Customer là người dùng thuê thiết bị thông qua GearXpert.

2.4. Thiết bị là máy ảnh, ống kính, flycam, gimbal, thiết bị quay dựng, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phụ kiện hoặc các thiết bị khác được Bên A chấp thuận cho đăng cho thuê.

2.5. Đơn thuê là giao dịch phát sinh khi Customer đặt thuê thiết bị trên GearXpert và được xác nhận theo quy trình hệ thống.

2.6. Phí nền tảng là khoản phí Bên A thu từ Bên B theo cơ chế được công bố trên hệ thống hoặc quy định tại Phụ lục Hợp đồng.

2.7. Tiền đặt cọc là khoản tiền Customer phải thanh toán trước nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhận, sử dụng và hoàn trả thiết bị đúng quy định.

2.8. Biên bản giao nhận là tài liệu dưới dạng giấy hoặc điện tử ghi nhận tình trạng thiết bị tại thời điểm bàn giao và hoàn trả.

ĐIỀU 3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ XÁC MINH SUPPLIER

3.1. Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các hồ sơ sau: giấy tờ tùy thân hoặc giấy đăng ký kinh doanh; thông tin liên hệ; thông tin tài khoản ngân hàng; thông tin thuế nếu có; danh mục thiết bị dự kiến cho thuê; bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền khai thác hợp pháp đối với thiết bị; hình ảnh thực tế, số serial, mô tả kỹ thuật và tình trạng sử dụng của thiết bị theo yêu cầu của Bên A.

3.2. Bên A có quyền yêu cầu Bên B bổ sung hồ sơ, xác minh lại thông tin hoặc từ chối phê duyệt nếu phát hiện hồ sơ không đầy đủ, thông tin sai lệch hoặc giả mạo, thiết bị có nguồn gốc không rõ ràng, hoặc có dấu hiệu gian lận, tranh chấp, vi phạm pháp luật.

3.3. Bên B cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Bên A về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ đã cung cấp.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHO THUÊ

4.1. Thiết bị do Bên B đăng tải phải thuộc quyền sở hữu, sử dụng hoặc khai thác hợp pháp của Bên B; không thuộc diện tài sản cầm giao dịch; không phải tài sản đang tranh chấp, bị kê biên hoặc có ràng buộc pháp lý mà Bên B không được quyền cho thuê; và phải bảo đảm hoạt động bình thường, an toàn, đúng mô tả công khai trên nền tảng.

4.2. Bên B có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về tên thiết bị, hãng, model, năm sản xuất hoặc năm mua, tình trạng sử dụng, lỗi ngoại quan, hao mòn, phụ

kiện đi kèm, giá thuê, mức cọc, điều kiện giao nhận và điều kiện sử dụng đặc biệt nếu có.

4.3. Bên A có quyền từ chối đăng tải hoặc yêu cầu chỉnh sửa nội dung niêm yết nếu nội dung không rõ ràng, gây hiểu nhầm, sai sự thật hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

ĐIỀU 5. CƠ CHẾ ĐĂNG TẢI THIẾT BỊ VÀ NHẬN ĐƠN

5.1. Sau khi được phê duyệt, Bên B được cấp quyền truy cập tài khoản Supplier để đăng tải thiết bị lên nền tảng.

5.2. Bên B tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải, hình ảnh, giá thuê, mô tả kỹ thuật và các thông tin liên quan đến thiết bị.

5.3. Khi Customer tạo đơn thuê, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Bên B.

5.4. Bên B có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối đơn trong thời gian tối đa [02 giờ] kể từ thời điểm nhận được thông báo.

5.5. Nếu Bên B không phản hồi trong thời hạn nêu trên, Bên A có quyền tự động hủy đơn, ghi nhận lỗi phản hồi chậm, hạn chế hiển thị tài khoản Supplier hoặc áp dụng biện pháp vận hành khác theo chính sách của GearXpert.

ĐIỀU 6. GIAO NHẬN VÀ HOÀN TRẢ THIẾT BỊ

6.1. Việc giao nhận thiết bị có thể thực hiện theo một trong các hình thức: Bên B trực tiếp giao và nhận; Customer đến địa điểm được chỉ định để nhận và trả; hoặc Bên A/đối tác vận chuyển do Bên A chỉ định hỗ trợ giao nhận.

6.2. Tại thời điểm giao nhận, các bên liên quan phải xác nhận Biên bản giao nhận, trong đó ghi rõ mã đơn thuê; tên thiết bị và phụ kiện đi kèm; tình trạng thiết bị; thời gian, địa điểm giao nhận; hình ảnh hoặc video xác minh; và xác nhận của bên giao, bên nhận.

6.3. Khi hoàn trả thiết bị, tình trạng thực tế sẽ được đối chiếu với Biên bản giao nhận ban đầu để xác định hao mòn thông thường, lỗi phát sinh, hư hỏng, mất mát hoặc thiếu phụ kiện.

6.4. Trường hợp thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc mất mát, Bên A có quyền tạm giữ khoản thanh toán liên quan để phục vụ việc xác minh và xử lý trách nhiệm.

ĐIỀU 7. BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỆN TỬ

7.1. Việc bàn giao thiết bị giữa Bên B và Customer được thực hiện điện tử thông qua hệ thống GearXpert.

7.2. Checklist tình trạng thiết bị phải được hoàn thành tại thời điểm giao và thời điểm trả, bao gồm tối thiểu: thiết bị hoạt động bình thường; không nứt vỡ, móp méo; không lỗi nguồn hoặc pin; màn hình không lỗi hiển thị nghiêm trọng; cổng kết nối hoạt động tốt; phụ kiện đầy đủ.

7.3. Hình ảnh bàn giao phải rõ nét, trung thực và được lưu trữ trên hệ thống làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

7.4. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa mô tả thiết bị và dữ liệu trong biên bản bàn giao điện tử, biên bản bàn giao điện tử và dữ liệu hình ảnh tại thời điểm giao, nhận được ưu tiên dùng làm căn cứ xác minh.

ĐIỀU 8. GIÁ THUÊ, TIỀN CỌC, THANH TOÁN VÀ ĐỐI SOÁT

8.1. Giá thuê và mức đặt cọc đối với từng thiết bị do Bên B thiết lập trên nền tảng. Bên A có quyền đề xuất mức đặt cọc tham chiếu nhằm hỗ trợ quản trị rủi ro nhưng không mặc nhiên là bên định giá thay cho Bên B.

8.2. Mức giá thuê, thời hạn thuê, tiền đặt cọc, phí giao nhận, phí trả chậm và các khoản phát sinh khác phải được hiển thị công khai trên hệ thống trước khi Customer xác nhận giao dịch.

8.3. Tiền đặt cọc có mục đích bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả thiết bị đúng hạn và trách nhiệm bồi thường trong trường hợp thiết bị bị hư hỏng, mất mát, thiếu phụ kiện hoặc vi phạm thỏa thuận thuê.

8.4. Bên A có thể hỗ trợ thu hộ, giữ hộ, phong tỏa tạm thời, hoàn trả hoặc khấu trừ tiền đặt cọc theo đúng quy trình vận hành, chính sách đặt cọc và bồi thường, kết quả xác minh tranh chấp và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

8.5. Tiền đặt cọc được hoàn trả cho Customer sau khi thiết bị được trả đúng hạn hoặc được xử lý theo thỏa thuận khác; tình trạng thiết bị phù hợp với Biên bản bàn giao điện tử; không còn tranh chấp, khiếu nại hoặc nghĩa vụ tài chính phát sinh cần khấu trừ; và quá trình hoàn tiền qua cổng thanh toán/ngân hàng được xử lý xong.

8.6. Các trường hợp khấu trừ tiền đặt cọc bao gồm: hư hỏng vượt quá hao mòn tự nhiên; mất thiết bị; mất phụ kiện; trả trễ hạn; vi phạm điều khoản sử dụng hoặc thỏa thuận thuê dẫn đến thiệt hại thực tế.

8.7. Mức bồi thường được xác định trên cơ sở mức độ thiệt hại thực tế; giá trị còn lại hoặc giá trị thị trường hợp lý của thiết bị/phụ kiện tại thời điểm phát sinh; chi phí sửa chữa hoặc thay thế; Biên bản bàn giao điện tử, checklist tình trạng thiết bị, hình ảnh bàn giao và dữ liệu hệ thống; cùng thỏa thuận hợp pháp giữa người thuê và người cho thuê.

8.8. Bên A là nền tảng trung gian hỗ trợ xử lý tranh chấp, không mặc nhiên là bên chịu trách nhiệm bồi thường thay cho Customer hoặc Bên B, trừ khi thiệt hại phát sinh do lỗi trực tiếp của Bên A.

8.9. Công thức và cơ chế đối soát doanh thu cho Bên B thực hiện theo Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

9.1. Bên A có quyền yêu cầu Bên B cung cấp, cập nhật hồ sơ và thông tin thiết bị; rà soát, chỉnh sửa chuẩn nội dung hiển thị trên hệ thống; từ chối, ẩn, khóa hoặc gỡ bỏ thiết bị không đạt yêu cầu; thu phí nền tảng và các khoản phí hợp lệ khác; xây dựng, sửa đổi chính sách vận hành và quy chế nền tảng; tạm khóa hoặc chấm dứt tài khoản Supplier nếu Bên B vi phạm; hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo cơ chế nền tảng.

9.2. Bên A có nghĩa vụ vận hành nền tảng theo đúng chức năng đã công bố; hỗ trợ Bên B trong phạm vi hệ thống cho phép; thông báo cho Bên B về các thay đổi quan trọng trong chính sách vận hành; thực hiện đối soát, thanh toán theo đúng cơ chế đã thỏa thuận; và bảo mật thông tin của Bên B theo Hợp đồng, Chính sách quyền riêng tư và pháp luật áp dụng.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

10.1. Bên B có quyền sử dụng tài khoản Supplier để đăng cho thuê thiết bị trên GearXpert; nhận doanh thu sau khi Bên A đối soát hợp lệ; theo dõi tình trạng thiết bị, đơn thuê và lịch sử giao dịch trên hệ thống; khiếu nại hoặc yêu cầu giải trình đối với các khoản khấu trừ, tạm giữ hoặc quyết định xử lý vi phạm.

10.2. Bên B có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác; bảo đảm quyền sở hữu hoặc quyền khai thác hợp pháp đối với thiết bị; bảo đảm thiết bị đúng mô tả, hoạt động bình thường và đủ phụ kiện; giao thiết bị đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng tình trạng đã cam kết; phối hợp giải quyết khiếu nại, tranh chấp; không đăng tải thiết bị bất hợp pháp hoặc mô tả sai sự thật; không tự ý dẫn dụ Customer giao dịch ngoài nền tảng để né phí hoặc né cơ chế kiểm soát; không sử dụng thông tin khách hàng trái phép; tuân thủ đầy đủ Hợp đồng, Quy chế nền tảng và các chính sách vận hành của GearXpert.

ĐIỀU 11. TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

11.1. Bên B phải bảo đảm các tiêu chuẩn vận hành tối thiểu sau: xác nhận đơn đúng hạn; hạn chế hủy đơn do lỗi từ phía Supplier; giao đúng thiết bị, đúng giờ; phản hồi khiếu nại trong thời gian quy định; bảo đảm chất lượng thiết bị theo mô tả.

11.2. Các hành vi sau được xem là vi phạm: không phản hồi đơn thuê đúng hạn; tự ý hủy đơn sau khi đã xác nhận; giao sai thiết bị; giao thiết bị lỗi, hư hỏng hoặc không đúng mô tả; cố ý cung cấp thông tin sai; lôi kéo khách giao dịch ngoài nền tảng; gian lận thanh toán, gian lận đánh giá hoặc gian lận hồ sơ.

11.3. Tùy mức độ vi phạm, Bên A có quyền áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau: nhắc nhở; cảnh cáo; tạm ẩn thiết bị; hạn chế hiển thị tài khoản; khấu trừ phí hoặc doanh thu; tạm khóa tính năng nhận đơn; tạm khóa tài khoản Supplier; chấm dứt Hợp đồng.

11.4. Mức chế tài chi tiết được quy định tại Phụ lục 02.

ĐIỀU 12. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

12.1. Việc xác định thiệt hại đối với thiết bị được căn cứ vào Biên bản bàn giao điện tử; checklist tình trạng thiết bị tại thời điểm nhận và trả; hình ảnh, video bàn giao được lưu trên hệ thống; dữ liệu giao dịch, thời gian thuê và lịch sử xử lý trên GearXpert; báo giá sửa chữa, thay thế hoặc căn cứ định giá hợp lý khác.

12.2. Hao mòn tự nhiên phát sinh từ việc sử dụng thiết bị đúng công năng, đúng mục đích và theo hướng dẫn sử dụng hợp lý không bị coi là hư hỏng và không làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường.

12.3. Trường hợp thiết bị hư hỏng nhưng có thể sửa chữa, bên có lỗi phải bồi thường theo chi phí sửa chữa thực tế, hợp lý.

12.4. Trường hợp thiết bị bị mất, hư hỏng nghiêm trọng không thể sửa chữa hoặc không còn khả năng sử dụng bình thường, mức bồi thường được xác định theo giá trị còn lại hoặc giá trị thị trường hợp lý của thiết bị tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

12.5. Trường hợp mất phụ kiện, bên có lỗi phải bồi thường theo giá trị thị trường hoặc chi phí thay thế thực tế của phụ kiện đó.

12.6. Thứ tự xử lý tài chính như sau: khấu trừ từ tiền đặt cọc; truy thu phần còn thiếu từ bên có lỗi; khấu trừ từ khoản đối soát hoặc nghĩa vụ thanh toán khác nếu được phép theo Hợp đồng và chính sách nền tảng; thực hiện các biện pháp pháp lý khác nếu cần.

12.7. Bên A hỗ trợ cung cấp dữ liệu, log hệ thống, hình ảnh, biên bản bàn giao và các thông tin liên quan để phục vụ thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp theo pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 13. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

13.1. Bên A cam kết tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng theo Chính sách quyền riêng tư của GearXpert và quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13.2. Dữ liệu cá nhân mà Bên A có thể thu thập và xử lý bao gồm: họ tên; email; số điện thoại; địa chỉ giao nhận; thông tin tài khoản đăng nhập; lịch sử giao dịch, thuê mượn thiết bị; và dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng như địa chỉ IP, loại thiết bị, trình duyệt, cookies và hành vi truy cập trên nền tảng.

13.3. Bên A không chủ động thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dùng, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc có sự đồng ý rõ ràng, hợp lệ của chủ thể dữ liệu.

13.4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm: quản lý tài khoản người dùng; cung cấp dịch vụ thuê thiết bị và xử lý đơn hàng; thanh toán, giao nhận, chăm sóc khách hàng; gửi thông báo hệ thống; cải thiện hệ thống, bảo mật và phòng chống gian lận; thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

13.5. Căn cứ xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm: sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; nhu cầu thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch điện tử do người dùng yêu cầu; yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên A hoặc bên liên quan trong phạm vi pháp luật cho phép.

13.6. Bên A không bán hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba vì mục đích thương mại.

13.7. Bên A có thể chia sẻ dữ liệu với đối tác thanh toán, vận chuyển, công nghệ thông tin hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu pháp luật.

13.8. Bên B chỉ được quyền truy cập các dữ liệu của Customer ở mức cần thiết để thực hiện đơn thuê, giao nhận, hỗ trợ liên hệ trong giao dịch và xử lý tranh chấp liên quan đến đơn thuê. Bên B không được sử dụng dữ liệu cho mục đích marketing riêng; không được lưu trữ dữ liệu trái phép ngoài hệ thống; không được chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba; và không được liên hệ lôi kéo Customer giao dịch ngoài nền tảng.

13.9. Bên A áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản trị phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc hủy hoại.

13.10. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong thời gian cần thiết để phục vụ mục đích xử lý đã công bố, để giải quyết tranh chấp hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

13.11. Chủ thể dữ liệu có các quyền theo chính sách quyền riêng tư và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý

trong phạm vi áp dụng, quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế hoặc phản đối xử lý và quyền khiếu nại.

ĐIỀU 14. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

14.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Các Bên ký trực tiếp hoặc từ ngày Bên B xác nhận điện tử trên hệ thống và được Bên A phê duyệt kích hoạt tài khoản Supplier.

14.2. Thời hạn Hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực.

14.3. Hợp đồng tự động gia hạn thêm từng kỳ 12 tháng nếu không Bên nào thông báo chấm dứt trước ít nhất 30 ngày.

ĐIỀU 15. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

15.1. Bên A có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức nếu Bên B cung cấp hồ sơ giả mạo; có hành vi gian lận hoặc chiếm đoạt tài sản; thiết bị có nguồn gốc bất hợp pháp; vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo mật; tái phạm nhiều lần các lỗi vận hành nghiêm trọng; hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hoạt động của GearXpert.

15.2. Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán hoặc nghĩa vụ cơ bản khác mà không khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

15.3. Khi Hợp đồng chấm dứt, tài khoản Supplier có thể bị khóa; các đơn thuê đang diễn ra tiếp tục được xử lý đến khi hoàn tất hoặc được hủy theo chính sách của Bên A; các khoản tiền đang bị tạm giữ vẫn được xử lý cho đến khi kết thúc tranh chấp; các nghĩa vụ về thanh toán, bồi thường, bảo mật vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

ĐIỀU 16. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Bất khả kháng là sự kiện khách quan xảy ra ngoài ý chí hợp lý của các Bên như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, bạo loạn, mất điện diện rộng, gián đoạn hạ tầng mạng trên diện rộng hoặc quyết định của cơ quan nhà nước.

16.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

16.3. Trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ bị ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện tương ứng với thời gian bị cản trở.

ĐIỀU 17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

17.1. Bên A là nền tảng trung gian kết nối Supplier và Customer; không sở hữu thiết bị và không trực tiếp tham gia quan hệ thuê tài sản giữa hai bên, trừ phạm vi trách nhiệm phát sinh trực tiếp từ lỗi của Bên A.

17.2. Bên A không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của thông tin thiết bị do Bên B cung cấp và không chịu trách nhiệm đối với tranh chấp phát sinh từ việc Bên B cung cấp thông tin sai, thiếu hoặc gây hiểu nhầm.

17.3. Bên A không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tranh chấp thuê mượn giữa Bên B và Customer, trừ trường hợp tranh chấp phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi vận hành, lỗi xử lý thanh toán hoặc hành vi vi phạm nghĩa vụ của chính Bên A.

17.4. Trách nhiệm của Bên A giới hạn trong phạm vi cung cấp nền tảng và công cụ giao dịch; lưu trữ dữ liệu giao dịch, biên bản bàn giao và log hệ thống; hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin và công cụ giải quyết tranh chấp theo quy định.

17.5. Mọi giới hạn trách nhiệm tại Điều này không loại trừ nghĩa vụ mà pháp luật bắt buộc Bên A phải thực hiện với tư cách đơn vị vận hành nền tảng và chủ thể xử lý dữ liệu cá nhân.

ĐIỀU 18. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

18.1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác.

18.2. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà Các Bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại nơi Bên A đặt trụ sở để giải quyết.

18.3. Luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 19. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

19.1. Hợp đồng này cùng các Phụ lục đính kèm là toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến nội dung hợp tác.

19.2. Các Phụ lục là bộ phận không tách rời của Hợp đồng và có giá trị pháp lý như Hợp đồng này.

19.3. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc xác nhận điện tử hợp lệ trên hệ thống GearXpert.

19.4. Nếu một điều khoản của Hợp đồng bị tuyên vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.

19.5. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản; hoặc được xác lập dưới dạng điện tử và có giá trị tương đương.

ĐIỀU 20. ĐIỀU KHOẢN CHẤP NHẬN ĐIỆN TỬ

20.1. Bằng việc nhấn chọn "Tôi đồng ý", "Đăng ký Supplier", "Xác nhận" hoặc hoàn tất thao tác đăng ký/tiếp tục sử dụng dịch vụ trên nền tảng GearXpert, người dùng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Hợp đồng hợp tác Supplier, Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách đặt cọc và bồi thường, Quy chế vận hành cùng các chính sách liên quan được GearXpert công bố trên hệ thống tại từng thời điểm.

20.2. Thỏa thuận và xác nhận điện tử này có giá trị áp dụng đối với các giao dịch được thực hiện trên nền tảng theo quy định pháp luật Việt Nam.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

[_____]

[_____]

PHỤ LỤC 01

BIỂU PHÍ VÀ CƠ CHẾ ĐỐI SOÁT

1. Phí nền tảng: Bên A thu phí nền tảng đối với mỗi đơn thuê thành công ở mức [10% - 20%] trên doanh thu thuê thực tế, chưa bao gồm các khoản phạt hoặc bồi thường.
2. Mức phí cụ thể áp dụng cho Bên B tại thời điểm ký Hợp đồng là: [____%].
3. Phí thanh toán qua cổng thanh toán được tính theo biểu phí của đối tác thanh toán. Bên A có thể khấu trừ khoản phí này trước khi đối soát doanh thu cho Bên B.
4. Phí giao nhận được xác định theo khoảng cách, khu vực, loại thiết bị và chính sách vận chuyển của Bên A. GearXpert có quyền thu phí giao nhận từ Customer, Supplier hoặc phân bổ cho cả hai bên tùy theo chương trình vận hành từng thời kỳ.
5. Công thức tạm tính số tiền Bên B nhận được: Số tiền đối soát = Doanh thu thuê thực thu - Phí nền tảng - Phí thanh toán - Phí giao nhận do Bên B chịu - Các khoản khấu trừ hợp lệ khác.
6. Các khoản khấu trừ hợp lệ khác bao gồm: hoàn tiền cho Customer; chargeback; phí phạt vi phạm; bồi thường hư hỏng, mất mát; khoản thuế khấu trừ nếu có.
7. Bên A thực hiện đối soát định kỳ vào ngày [05] và [20] hàng tháng. Thời gian thanh toán: trong vòng [03 - 07] ngày làm việc kể từ ngày đối soát.
8. Bên A có quyền tạm giữ một phần hoặc toàn bộ khoản phải thanh toán cho Bên B nếu đơn thuê chưa kết thúc; đang có tranh chấp; có yêu cầu xác minh gian lận; hoặc có phát sinh khiếu nại chưa được xử lý xong.

PHỤ LỤC 02

BẢNG CHẾ TÀI VẬN HÀNH ĐỐI VỚI SUPPLIER

Hành vi vi phạm	Biện pháp xử lý	Ghi chú
Chậm phản hồi đơn thuê	Nhắc nhở; tái diễn nhiều lần có thể cảnh cáo, giảm ưu tiên hiển thị hoặc tạm khóa nhận đơn.	Theo ngưỡng vi phạm trong chính sách vận hành
Hủy đơn do lỗi Supplier	Phạt [50.000 - 300.000 VNĐ]/đơn hoặc mức khác do GearXpert quy định; bồi thường thiệt hại thực tế nếu có.	Áp dụng sau khi đã xác nhận đơn
Giao sai thiết bị hoặc thiếu phụ kiện	Phạt [100.000 - 500.000 VNĐ]/lần; buộc giao bù, đổi đúng thiết bị hoặc hoàn trả chi phí liên quan.	
Giao thiết bị lỗi, không sử dụng được	Buộc đổi thiết bị nếu có thể; nếu không có phương án thay thế thì hoàn tiền đơn thuê và chịu khoản phạt vận hành [____].	
Mô tả sai sự thật	Gỡ thiết bị khỏi hệ thống; cảnh cáo tài khoản; tái phạm có thể tạm khóa hoặc chấm dứt hợp tác.	
Lỗi kéo giao dịch ngoài nền tảng	Khấu trừ doanh thu liên quan; tạm khóa tài khoản; hoặc chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.	Lỗi nghiêm trọng
Gian lận hồ sơ, nguồn gốc thiết bị	Tạm khóa ngay tài khoản Supplier; ngừng đối soát; chấm dứt Hợp đồng và chuyển cơ quan có thẩm quyền nếu cần.	Lỗi đặc biệt nghiêm trọng

PHỤ LỤC 03

QUY TRÌNH GIAO NHẬN, KIỂM TRA VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT BỊ

1. Trước khi giao thiết bị, Bên B phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị chính, phụ kiện đi kèm, pin, sạc, thẻ nhớ hoặc các vật dụng liên quan nếu có trong đơn; đồng thời chụp ảnh hiện trạng trước khi giao.
2. Biên bản giao nhận phải ghi nhận tối thiểu các thông tin sau: mã đơn; ngày giờ giao; danh sách thiết bị/phụ kiện; số serial nếu có; tình trạng ngoại quan; tình trạng hoạt động; ảnh hoặc video minh chứng.
3. Khi Customer nhận thiết bị, Customer có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ thiết bị tại thời điểm nhận. Nếu Customer không có ý kiến ngay tại thời điểm nhận, thiết bị được xem là đã được bàn giao đúng mô tả cơ bản, trừ lỗi ẩn không thể phát hiện ngay.
4. Khi hoàn trả thiết bị, tình trạng thiết bị sẽ được kiểm tra dựa trên ngoại quan, khả năng hoạt động, độ đầy đủ của phụ kiện, tình trạng pin, cổng kết nối, màn hình, linh kiện và ảnh/video trước - sau thuê.
5. Hao mòn thông thường không làm phát sinh bồi thường. Hư hỏng có thể sửa chữa thì bồi thường theo chi phí sửa chữa thực tế hợp lý. Hư hỏng nghiêm trọng hoặc mất thiết bị thì bồi thường theo giá trị còn lại của thiết bị tại thời điểm xảy ra thiệt hại.
6. Trường hợp mất phụ kiện, người có lỗi phải bồi thường theo giá trị phụ kiện hoặc chi phí thay thế thực tế.
7. Thự tự xử lý tài chính: khấu trừ từ tiền cọc; truy thu bên có lỗi phần còn thiếu; khấu trừ đối soát hoặc áp dụng nghĩa vụ thanh toán khác; thực hiện các biện pháp pháp lý tiếp theo nếu cần.
8. Thời hạn xử lý sự cố: tiếp nhận phản ánh trong vòng 24 giờ kể từ khi hoàn trả; Supplier phản hồi trong vòng 48 giờ; GearXpert xác minh và ra kết luận sơ bộ trong vòng 03 - 07 ngày làm việc.

PHỤ LỤC 04

ĐIỀU KHOẢN CHẤP NHẬN ĐIỆN TỬ TRÊN APP/WEB

Bằng việc nhấn chọn "Tôi đồng ý", "Đăng ký Supplier" hoặc "Xác nhận", người dùng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Hợp đồng hợp tác Supplier, Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách đặt cọc và bồi thường, Quy chế vận hành cùng các chính sách liên quan được GearXpert công bố trên hệ thống. Xác nhận điện tử này có giá trị đối với các giao dịch thực hiện trên nền tảng theo pháp luật Việt Nam.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CÔNG TY/TỔ CHỨC GEARXPERT

ĐẠI DIỆN BÊN B
[Tên Cá nhân/Tổ chức/Hộ kinh doanh]